

עין משפט
גד מצוה

בח א מיי פיי מהלי גיושין הלכה כג סמג עשין ג טוש"ע אה"ע סומן קט סעי' ו:
בח ב מיי שס פ"א ה' י סמג עשין מח טוש"ע שס ס' קלו ס"ה:

תוס' חד מקמאי
פרק חרש

אמר רבא מעדותו של ר"י בן גודרואא אמר לעדים ראו גט זה שאני נותן לה וחזר ואמר כנסי ש"ח זה מגורשת דאם איתא דבטליה לעדים הוה אמה. ודוקא היכא דאמר לעדים ראו גט זה שאני נותן לה אבל אם לא אמר הכי תנן בהרי"א בפרק הוורק א"ל כנסי ש"ח זה אינה מגורשת עד שיאמר לה הא גיטך. ולא משום דבעי דעתה אלא משום דלמא איהו גופיה בטולי בטליה. ואם נתן לה כשהיא ישנה נמי אינה מגורשת ישנה דבעי לה דומיא דידה שיחא מקום המשתמר ואם היתה ישנה בחצרה אינה מגורשת דהא בעי עומדת בצד ביתה או בצד חצרה ויכין דהיא ישנה כמי שאינה בצד ביתה דמי ואם היה מדבר עמה על עסקי גיטה ונתן לה גיטה ולא פירש ולא אין עסקים באותו ענין אינה מגורשת משום דרילמא איהו גופיה לא יתיב לה משום גט ודעתו ^(א) שחודה בעי [והא] דאקשינן בפרק קמא דקידושין אין אם עסקים באותו ענין מנא ידעה מאי קא"ל. משום קידושין הוא דנקט לשון דמנה ידעה דמשמע דבעי דעתה דבקידושי בעי דעתו ודעתה. והאי דלא אמר מנא ידעינן מאי קאמר לה דההא שייך לישנא בין בקידושין בין בגרושין נפ"מ היכא דאמר איהו מפיקא לשנים אתן בסתם לשום קדושי דאע"ג דיהיב לה לשם קידושי כיון דלא ידעה מאי קא"ל אינה מקודשת להכי נקט לישנא דמנא ידעה:

^(א) ועי' תוס' גיטין ע"ח (פ"ח) ד"ה אטו דלפניו אס אמר לעדים מתחלה ראו גט זה וכו' מ"מ נתיך שנידו לה העדים אח"כ דל"כ הוה משלחה וחזרת ע"ש.

^(ב) צ"ל ודעתו בוודאי בעינן והא דלקשינן כו'.

קיג:

יצתה זו שאין לה יד לגרש עצמה. אר"ת דהיינו דוקא בזין לה אב ובפ' התקבל (גיטין דף סד: ושם) וכן בפ"ב דקידושין (דף מג:.) גבי כל קטנה שאין יכולה לשמור את גיטה אינה יכולה להתגרש פי' בקונט' אפי' ע"י אציה ואין נראה לר"ת דהא ר' ינאי מפיק לה הכא מונתן בידה מי שיש לה יד לגרש את

עצמה יתנה זו שאין לה יד וכיון שיש לה אב הרי יש לה יד דאפי' נערה בין היא בין אציה מקבל גיטה ולרבי יהודה אציה ולא היא ור' ישמעאל נמי דדריש מושלחה משמע דלא פליג ארבי ינאי אלא דדריש מקרא אחרינא וטעמא דיש לה אב משלחה ואינה חוזרת היא שאציה משמרה מלחזור ועוד הביא ר"ת ראיה מירושלמי דפירקין דקאמר התם נשתנית לא יוצא דבי ר' ינאי אמרי מפני גרייה ^(א) ה"פ שנגררת אחר כל אחד וניהגין זה מנהג הפקר ר' יורא ור' מנא תרויהו אמרי שאין יכולה לשמור את גיטה רבי תנחמיה בשם ר' יהודה אמר תלתא מיני איכא בינייהו עבר וגירש מ"ד ^[א] מפני גרייה מותר כיון דליכא אלא אסור דרבנן שלא ינהגו זה הפקר אס עבר וגירש ה"ו גט למ"ד לפי שאינה יכולה לשמור את גיטה אסור פי' מדאורייתא אין הגט גט ועוד איכא בינייהו יש לה אב ופעמים שוטה ופעמים חלומה מ"ד מפני גרייה אסור שאין האב יכול לשומרה מן ההפקר וכן נעמים שהיא שוטה אין מזהרת מן ההפקר אבל למ"ד שאינה יכולה לשמור את גיטה יש לה אב יכול לשמור את גיטה וכן פעמים חלומה יש לה עמים יכולה לשמור את גיטה וה"מ למימר דאיכא בינייהו יודעת לשמור את גיטה ולא את עצמה דלמ"ד מפני גרייה אסור כדאמר הכא ולמ"ד שאינה יודעת לשמור את גיטה זו יודעת לשמור גיטה אלא ניחא ליה למימר איכא בינייהו אפי' בזין יודעת לשמור את גיטה ולא עצמה והע"ג דהכא משמע דליכא מאן דפליג ^(ב) שלא ינהגו זה מנהג הפקר ורבי ינאי הוא דדריש הכא שאין יכולה לשמור גיטה מונתן בידה וצירושלמי קאמר ר' ינאי משום גרייה ופליג אטעמא דאמר דאינה יכולה לשמור גיטה אין זה תימנה כ"כ כי יש סוגיות ומימרות הפוכות מהש"ס שלנו וי"מ דגרייה דקאמר צירושלמי מציאין ראיא מדבריו ועוד משום דכל עדות הלכה היא: **מָהֵר** **ר**ת"י**מ**א **ב**י **א**מר **ל**ה **ב**נסי **ש**ט"ח **ב**ו'. והקשה ר"י דהא היכא דאמר לה כנסי שטר זה לא שמעי' מדברי יוחנן בן גודגדא אלא מסבירא דאס איתא דנטליה כו' ולא שמעי' מדבריו אלא דלא נטעין דעתה ואכתי תיקשה פשיטא וי"ל דאמילמיה דרבא פריך פשיטא ולמה ליה לרבא למימר כלל ומשני דרבא השמיענו בכנסי שטר חוב:

חרש שנשא פרק ארבעה עשר יבמות

אי לאו דעתו כלולה היא ולעולם כל ימיו של חרש פשיטא ליה לרבי אלעזר דחדא דעתא אית ליה לחרש דאינו עתים חלים עתים שוטה: **או דלמא פשיטא ליה**. דלאו דעתא צילותא היא אלא היינו טעמא דמספקא ליה דעתים שהוא חלים לגמרי ודעתו כלולה וחיישין שמא בשעת קידושין חלים היה: **להוציא אס אשמו נגט**. חרש מעיקרו לר' אלעזר אס יכול לגרש או לא דנשלמא לרבנן פשיטא לן דמוציא כדאמרין במתני' (לעיל קיב:) כשם שכונס צרמניה כך מוציא צרמיה אלא לר' אלעזר דמשוי ליה ספק מאי: **שמשלחה מצינו וחוזרם**. שכן מנהג השוטים שאין בושין: **ש"מ איש מיטעיא ליה** ואשה פשיטא ליה דאי אשה מיציעא ליה ואיש פשיטא ליה הכי איבעי להו לאהדורי אינו דומה אשה המתגרשת לאיש המגרש: **אשה נמי לא מיגרשא**. ועלה קמיימו לה רבנן ראייה לדבריהם אף זו כיוצא בה ואינו דומה דקמדרי ליה אלאש משום דאייהו ה"ק לדידכו דאמרינו אשה מיגרשא מ"ש איש ומ"ש אשה: **מעדותו של ר' יוחנן**. דאמר דאפי' במקום קידושין גמורים לא נטעין דעתא דאשה בגירושין: **אמר לעדים ראו גט זה שאני נותן לה**. והיא לא שמעה וחזר ואמר לה לאשמו פקחת כנסי שטר חוב זה ולא הודיעה שהוא גיטה ה"ו מגורשת: **לאו אמר ר' יוחנן לא נטעין דעסה**. דאשה בגירושין דקמני חרשת יוצאת נגט: **פשיטא**. דלר' יוחנן ודאי הכי הוא: **דבר**

לא יוציא וגבי ידידה לא יוציא עולמית מאי שנא הכא דקתני עולמית ומאי שנא התם דלא קתני עולמית אלא שמע מינה הא דאורייתא הא דרבנן: **א"ר יוחנן בן נורי וכו'**: איבעיא להו רבי יוחנן בן נורי איש פשיטא ליה ואשה קמיבעיא ליה או דלמא אשה פשיטא ליה ואיש קמיבעיא ליה **ת"ש** מרקאמרו ליה אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת שהאשה יוצאת לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו ש"מ איש קמיבעיא ליה אדרבה מדקא"ל אף זו כיוצא בה ש"מ אשה קמיבעיא ליה אמר ר' יוחנן בן נורי לדבריהם קאמר להו לדידי כי היכי דאיש לא מצי מגרש אשה נמי לא מיגרשא אלא לדידכו מאי שנא אשה ומאי שנא אמרו ליה אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת: העיד רבי יוחנן וכו'. ^(א) אמר רבא מעדותו ^(ב) של רבי יוחנן בן גודגדא יאמר לעדים ראו גט זה שאני נותן ואמר לה כנסי שטר חוב זה הרי זו מגורשת מי לא אמר רבי יוחנן בן גודגדא לא בעינן דעתה הכא נמי לא בעינן דעתה פשיטא מהו דתימא מדא"ל כנסי שטר חוב זה בטולי בטליה קמ"ל אי איתא דבטליה לעדים הוה קאמר להו ומדלא אמר לעדים לא בטליה ולא מוירי והאי דקאמר הכי מחמת כיסופא הוא דקאמר ^(ג) להו רב יצחק בר ביסנא אירכסו ליה מפתחי דבי מדרשא ברשות הרבים ^(ד) בשבתא אתא לקמיה דרבי פדת ^(ה) אמר ליה זיל

דבר לא יוציא וגבי ידידה לא יוציא עולמית מאי שנא הכא דקתני עולמית ומאי שנא התם דלא קתני עולמית אלא שמע מינה הא דאורייתא הא דרבנן: **א"ר יוחנן בן נורי וכו'**: איבעיא להו רבי יוחנן בן נורי איש פשיטא ליה ואשה קמיבעיא ליה או דלמא אשה פשיטא ליה ואיש קמיבעיא ליה **ת"ש** מרקאמרו ליה אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת שהאשה יוצאת לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו ש"מ איש קמיבעיא ליה אדרבה מדקא"ל אף זו כיוצא בה ש"מ אשה קמיבעיא ליה אמר ר' יוחנן בן נורי לדבריהם קאמר להו לדידי כי היכי דאיש לא מצי מגרש אשה נמי לא מיגרשא אלא לדידכו מאי שנא אשה ומאי שנא אמרו ליה אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת: העיד רבי יוחנן וכו'. ^(א) אמר רבא מעדותו ^(ב) של רבי יוחנן בן גודגדא יאמר לעדים ראו גט זה שאני נותן ואמר לה כנסי שטר חוב זה הרי זו מגורשת מי לא אמר רבי יוחנן בן גודגדא לא בעינן דעתה הכא נמי לא בעינן דעתה פשיטא מהו דתימא מדא"ל כנסי שטר חוב זה בטולי בטליה קמ"ל אי איתא דבטליה לעדים הוה קאמר להו ומדלא אמר לעדים לא בטליה ולא מוירי והאי דקאמר הכי מחמת כיסופא הוא דקאמר ^(ג) להו רב יצחק בר ביסנא אירכסו ליה מפתחי דבי מדרשא ברשות הרבים ^(ד) בשבתא אתא לקמיה דרבי פדת ^(ה) אמר ליה זיל

ולפ"ז מאן דמפיק מושלחה אפי' יש לה אב אינה מתגרשת דקאמר יש לה אב לא נמאן דאמר מפני גרייה אסור ומיהו אין נראה פירוש זה דעבר וגירש אמאי מותר למ"ד מפני גרייה כיון דהוי לאורייתא ועוד עתים שוטה ועמים חלומה אמאי קאמר דלמ"ד מפני גרייה אסור כיון דקבלה גט כשהיא חלומה הרי באותה שעה משלחה ואינה חוזרת היא והורה כן ר"ת הלכה למעשה ובפ"ב דקידושין האריך בתוס' יותר והכא דפריך ואלא דאין יודעת לשמור לא גיטה ולא עצמה דבר מורה שוטה מתגרשת והאמר דבי ר' ינאי כו' הוה מזי לשנויי ביש לה אב אלא שזהו ככלל שינויא דמשני ציודעת לשמור את גיטה ולא את עצמה: **אָמַר** **א**ב"י **ד**יקא **נ**מי **ד**קתני **ג**בי **ד**ידה **ב**ו'. וא"ת דהכא קאמר אב"י גופיה עולמית לכדרכי יצחק ובפרק מי שאלחו (גיטין ד' ע"א: ושם) קאמר אב"י מתני' נמי דיקא דחלוקין עליו חבזיו על רשב"ג. ^(א) דאמר בפקח שנחתרש שיכול לדבר מתוך הכתב דאין יכול לגרש מדקתני עולמית ודחי ליה רב פפא דלמא עולמית לכדרי יצחק והכא קאמר ליה אב"י גופיה ואר"י דעולמית קאי אנתחרש' ואנטתיה והתם דיין דחלוקין עליו חבזיו ממאי דקאמר עולמית אנתחרש ורב פפא סבר דלמא לא אחיא כלל אלא לכדרי יצחק: **אָמַר** **ר**בא **מ**עדותו **ש**ל **ר' יוחנן ב**ו'. הוה מזי למימר מדרבנן דאמרי חרשת יוצאה בגט אלא ניחא ליה למינקט ר' יוחנן שחכמים מציאין ראיא מדבריו ועוד משום דכל עדות הלכה היא: **מָהֵר** **ר**ת"י**מ**א **ב**י **א**מר **ל**ה **ב**נסי **ש**ט"ח **ב**ו'. והקשה ר"י דהא היכא דאמר לה כנסי שטר זה לא שמעי' מדברי יוחנן בן גודגדא אלא מסבירא דאס איתא דנטליה כו' ולא שמעי' מדבריו אלא דלא נטעין דעתה ואכתי תיקשה פשיטא וי"ל דאמילמיה דרבא פריך פשיטא ולמה ליה לרבא למימר כלל ומשני דרבא השמיענו בכנסי שטר חוב:

אמר

מסורת הש"ס

^(א) גיטין ע"א: ג' (ע' תוס' ב"ק נה. ד"ה אמר ר"ל), ^(א) גיטין נ"ה, ד' (עי' שבת קמא. רש"י ד"ה שמעת מיהא כו' מה שגרסם שם על הגליון ועי' טור וצ"י א"ח סי' שמג),

תורה אור השלם

1. כי יקח איש אשה ובקלה וקהא אם לא תמצאן תן בעיניו פי מציא בה עדות דבר וכתב לה ספר בריתת ונתן בקדה ושלחה מביתה:

דברים כד א

הגהות הב"ח

(א) גבי הוא דקאמר לה:
(ב) שם נדשות הריס אסא לקמיה דר' פדת כ"ל ומכת בשבתא ממקט:
(ג) תוס' ד"ה יתה וכו' מפני גרייה פירוש שגררת אחר כל אדם וניהגין כס:
(ד) בא"ד דליכא מאן דפליג אטעמא שלא ינהגו זה מנהג הפקר וי' ינאי דריש הכא:
(ה) ד"ה אמר וכו' על רשב"ג ואמר רבי וכו' דעולמת קאי אנתחרש:

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה יתה עבר וגירש מ"ד כו'. וי"ז ולצ"ו קיי"ל דעבר וגירש אסור ובהי תלת יכולה לשמור גיטה ויש לה אב ועמים שוטה עתים חלומה מגורשת בדיעבד אבל לכתחלה לא יגרש ובמנהל דלין דנקט צ"ל העתמים וכי"ד הרא"ש וש"פ. אבל הראב"ה ורשב"א גריס דעבר וגירש להיפך דלמ"ד משום גרייה אסור דעשאוהו בשל מורה ומ"ד לפי שאין כו' מותר בדיעבד ביטלה לשמור גיטה אבל לכתחלה מורה דאסור משום אטלוסי. והרשב"א תפירש ג' דברים שם הירושלמי שמשליש הוא יכולה לשמור גיטה כתי צירושלמי וקושית תוס' דה"מ למימר ומפסד דגל טול קאי עבר וגירש איכא בינייהו דאין י"מ בהנך ג' דברים אלא בדיעבד. אבל לדברי ראב"ה שם לא אב ועמים שוטה עתים חלומה לכ"ע מגורשת בדיעבד ועמ"ש ברא"ש כאן (ועמ"ש רבינו בזה"ע סי' קי"ט ס"ק י"ב):

מוסף רש"י

מידי דהוי אפקחת בעל כרחיה. מתגרשת ואע"פ שלא מדעתה (גיטין ע"א). מעדותו של ר' יוחנן בן גודגדא. אט למדין, אמר לעדים. שלא בפניה, ראו גט זה בו'. חזר ואמר לה כנסי שטר חוב זה, ולא הודיעה שהוא גט אלא נטעין דעתה. דאשה, דהא חרשת לית לה דעתא (שם).